



COLEGIO DE
ABOGADOS
DE UCAYALI



ESTATUTO

Centro de Arbitraje

la administración de los arbitrajes.

2. Cualquier situación que amerite la intervención del Secretario General debe ser puesta en su conocimiento por parte de los secretarios arbitrales, sin perjuicio de las actividades de supervisión que realiza el Centro.

V LOS REGISTROS DEL CENTRO

Artículo 15 Incorporación

1. El Centro mantiene un Registro de Árbitros en forma permanente. El Consejo propone al Consejo Directivo del Colegio el número y los nombres de las personas que integran los Registros cada dos años.
2. Para incorporarse a los Registros del Centro, el interesado presenta una solicitud dirigida al Centro con su hoja de vida actualizada y los formatos correspondientes. Para adoptar su decisión, el Consejo considera, entre otros, los siguientes criterios:
 - a) Antigüedad en el ejercicio profesional, teniendo un mínimo de siete años de haberse titulado en su respectiva profesión, encontrarse hábil en el ejercicio de la profesión.
 - b) La experiencia como docente universitario, teniendo como mínimo dos semestres académicos de dictado en los últimos 5 años.
 - c) El desempeño previo como árbitro, no debiendo tener recusaciones fundadas en los últimos 5 años.
 - d) Su capacidad para contribuir a la gestión de arbitrajes en forma eficiente, ética y transparente, no debiendo haber sido sancionado por el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Ucayali por contravención al Código de Ética, ni por el Consejo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones con el Estado.
 - e) Experiencia y conocimiento con una antigüedad no menos de seis años en Contrataciones con el Estado, Arbitraje, Derecho Administrativo, y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, conforme a la directiva OSCE para acreditar experiencia funcional y formación académica.
3. El Consejo resuelve periódicamente las solicitudes de incorporación a los Registros del Centro en forma discrecional, sin expresión de causa y de manera definitiva.
4. El Consejo puede invitar directamente a personas de reconocido prestigio a integrar los Registros del Centro.
5. Los Registros del Centro se revisan cada dos años. En estas revisiones se tomarán en cuenta los criterios contemplados en el artículo 16.2 del Estatuto. El Consejo podrá proponer al Consejo Directivo del Colegio la inclusión o exclusión de miembros de los Registros del Centro.
6. El Consejo debe realizar la revisión en los primeros tres meses del año en que corresponda y someter su propuesta a conocimiento del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ucayali a más tardar el 15 de abril. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ucayali deberá aprobar los Registros del Centro revisados a más tardar el 30 de junio.
7. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo puede proponer al Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ucayali la inclusión de un

nuevo miembro a cualquiera de los Registros del Centro en cualquier momento, si se reúnen los criterios contemplados en el artículo 16.2 del Estatuto. La permanencia de dicho árbitro en el Registro correspondiente será considerada en la siguiente revisión, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde su incorporación.

8. Asimismo, el Consejo podrá evaluar de oficio la permanencia en cualquiera de los Registros del Centro cuando considere que existen motivos atendibles y puede proponer al Consejo Directivo del Colegio la remoción o inclusión de uno o más árbitros antes de que transcurran los tres años mencionados en el artículo 16.1 del Estatuto.
9. Cualquier cambio en los Registros del Centro posterior a la designación del árbitro, no necesariamente afecta la legitimidad de estos para ejercer sus funciones, ni la validez del laudo u otro tipo de decisiones. Tampoco constituye necesariamente causal de recusación del árbitro.
10. La Secretaría General publica por medios idóneos los Registros del Centro.

Artículo 16

Sanciones

1. Cualquier árbitro que participe en un arbitraje, o cualquier persona que represente, asesore, o actúe como abogado de una de las partes en un arbitraje administrado por el Centro está sujeto a un procedimiento sancionador por incumplimiento de las funciones y obligaciones que le confieren y determinan los Reglamentos, sus Apéndices y Anexos y, en especial, por las causales mencionadas a continuación:
 - a. Por incumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por la Ley de Arbitraje y los Reglamentos y sus Apéndices.
 - b. Por incurrir en conductas contrarias a las Reglas de Ética del Centro.
 - c. Por faltar al deber de confidencialidad.
 - d. Por no participar reiteradamente en las actuaciones arbitrales, salvo causa justificada.
 - e. Por incurrir en demoras injustificadas en la conducción del arbitraje.
 - f. Por formular recusaciones manifiestamente maliciosas o dilatorias.
 - g. Por actuar con mala fe en el desarrollo del arbitraje.
 - h. Por incumplimiento de cualquiera de los mandatos impuestos por el Consejo.
2. El procedimiento sancionador puede ser iniciado a solicitud de cualquiera de las partes o por iniciativa del Consejo acompañando las pruebas respectivas. La denuncia de parte o decisión del Consejo que da inicio al procedimiento sancionador se notifica al denunciado para que, en el plazo de cinco (5) días, efectúe sus descargos y presente sus pruebas.
3. Con o sin absolución del denunciado, el procedimiento sancionador es resuelto de manera definitiva e inimpugnable por el Consejo en decisión motivada. El Consejo puede disponer escuchar en audiencia al denunciado y, si lo considera conveniente, con la parte que inició el procedimiento sancionador, para que sustenten sus posiciones.
4. El Consejo, de forma directa o a través de los Comités Mixtos, puede imponer las siguientes sanciones: